P U T U S A N
Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Yusuf MTD Alias Usup;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 23 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar No.89 Lk.IV, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa M. Yusuf MTD Alias Usup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Pertama sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum kedua sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : AT.Yudhistira Pelawi,S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Asri Chania,S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat- Advokat dan Paralegal pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira”, yang berkantor di Jalan Harmonika No.22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 862/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tertanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 05 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 05 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto
   - 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP di Jalan Mawar No. 89 Lk IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yaitu narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP datang ke rumah ENTONG (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jalan Mawar Gg. Mahkama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan pada saat terdakwa bertemu dengan ENTONG kemudian uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta narkotika jenis ganja lagi untuk terdakwa jual lalu ENTONG menyerahkan daun ganja kering seberat 100 (seratus) gram netto dengan harga Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Mawar No. 89 Lk IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa membagi daun ganja kering seberat 100 (seratus) gram netto menjadi 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering selanjutnya 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering terdakwa bungkus dalam plastik kresek warna kuning lalu terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 maret 2024 saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi IMAN C. SITEPU, S.H (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis daun ganja kering di rumah terdakwa di Jalan Mawar No. 89 Lk IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi IMAN C. SITEPU, S.H langsung melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan terhadap di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Mawar No. 89 Lk IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan lalu saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi IMAN C. SITEPU, S.H melakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN SIAHAAN (selaku Kepala Lingkungan IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan) telah ditemukan barang bukti 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning dari dalam lemari dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto terdakwa peroleh dari ENTONG untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli dalam paketan kecil seharga Rp. 10.000-(sepuluh ribu rupiah) dan akan terdakwa setorkan / bayarkan kepada ENTONG sebesar Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto telah disisihkan sebanyak 6 (enam) bungkus kertas yang berisi narkotika daun ganja kering seberat 10 (sepuluh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya benyak 55 (lima puluh lima) bungkus kertas yang berisi narkotika daun ganja kering seberat 87 (delapan puluh tujuh) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1247/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(enam) bungkus kertas Koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, diduga mengandung narkotika milik tedakwa atas nama M YUSUF MTD Alias USUP, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP di Jalan Mawar No. 89 Lk IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yaitu narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP datang ke rumah ENTONG (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jalan Mawar Gg. Mahkama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan pada saat terdakwa bertemu dengan ENTONG kemudian uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta narkotika jenis ganja lagi untuk terdakwa jual lalu ENTONG menyerahkan daun ganja kering seberat 100 (seratus) gram netto dengan harga Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Mawar No. 89 Lk IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa membagi daun ganja kering seberat 100 (seratus) gram netto menjadi 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering selanjutnya 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering terdakwa bungkus dalam plastik kresek warna kuning lalu terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 maret 2024 saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi IMAN C. SITEPU, S.H (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menyediakan narkotika jenis daun ganja kering di rumah terdakwa di Jalan Mawar No. 89 Lk IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi IMAN C. SITEPU, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Mawar No. 89 Lk IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan lalu saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi IMAN C. SITEPU, S.H melakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN SIAHAAN (selaku Kepala Lingkungan IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan) telah ditemukan barang bukti 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning dari dalam lemari dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto telah disisihkan sebanyak 6 (enam) bungkus kertas yang berisi narkotika daun ganja kering seberat 10 (sepuluh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya benyak 55 (lima puluh lima) bungkus kertas yang berisi narkotika daun ganja kering seberat 87 (delapan puluh tujuh) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1247/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas Koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, diduga mengandung narkotika milik tedakwa atas nama M YUSUF MTD Alias USUP, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmad Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan adanya saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Andi Berginta Kaban, S.H. dan Iman C. Sitepu, S.H.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Mawar Gg. Buntu Gajah II Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa yaitu 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning ditemukan di kamar tepatnya didalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja didaerah Jalan Mawar Gg. Buntu Gajah II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB, petugas Dit Resnarkoba Polda Sumut langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Mawar Gg. Buntu Gajah II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah belastik kresek warna kuning yang didalamnya terdapat 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering tepatnya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengaku bernama M YUSUF MTD Alias USUP, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Dit Resnarkoba Polda Sumut, setibanya dikantor terhadap barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dilakukan penimbangan dengan disaksikan oeh Terdakwa (M Yusuf MTD alias Usup), yang hasil keseluruhannya seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Entong yang tinggal di Jalan Mawar Gg. Mahkama, Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja adalah untuk dijual;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak sama pada saat penangkapan awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) gram sehingga pada saat penangkapan berat narkotika jenis ganja tersebut adalah 97 (sembilan puluh tujuh);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram yang diperoleh seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian narkotika jenis ganja tersebut dibagi menjadi paketan (bungkusan) 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan apabila laku dan habis terjual rata-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rata Terdakwa bisa menerima keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada ditemukan uang hasil penjualan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkotika jenis ganja;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Andi Berginta Kaban, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Andi Berginta Kaban, S.H. dan Iman C. Sitepu, S.H.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 15.30 wib, di Jalan Mawar Gg. Buntu Gajah II Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa yaitu 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning ditemukan di kamar tepatnya didalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja didaerah Jalan Mawar Gg. Buntu Gajah II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB, petugas Dit Resnarkoba Polda Sumut langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Mawar Gg. Buntu Gajah II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah belastik kresek warna kuning yang didalamnya terdapat 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering tepatnya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengaku bernama M YUSUF MTD Alias USUP, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Dit Resnarkoba Polda Sumut, setibanya dikantor terhadap barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dilakukan penimbangan dengan disaksikan oeh Terdakwa (M Yusuf MTD alias Usup), yang hasil keseluruhannya seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Entong yang tinggal di Jalan Mawar Gg. Mahkama, Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja adalah untuk dijual;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak sama pada saat penangkapan awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) gram sehingga pada saat penangkapan berat narkotika jenis ganja tersebut adalah 97 (sembilan puluh tujuh);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram yang diperoleh seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian narkotika jenis ganja tersebut dibagi menjadi paketan (bungkusan) 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan apabila laku dan habis terjual rata-rata Terdakwa bisa menerima keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada ditemukan uang hasil penjualan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual narkotika jenis ganja;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Jl. Mawar Gg. Buntu Gajah II Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan tepatnya didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah Terdakwa dan petugas Kepolisian berpakaian preman datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok magnum berisikan: 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning;
- Bahwa barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pemilik 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning adalah milik bos Terdakwa yang bernama Entong, dalam hal ini Terdakwa sebagai orang kerjanya yang bekerja menjual paket daun ganja kering dengan sistem kerja, barang (daun ganja kering) laku terjual baru Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan daun ganja kering kepada Entong;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapatkan paket daun ganja kering dengan cara datang ke rumah Entong yang berada di Jl. Mawar Gg Mahkama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan (didalam rumah) sekalian mau setor uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebelumnya sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil barang (daun ganja kering) lagi, kemudian Entong memberikan daun ganja kering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 100 gr (seratus) gram netto, selanjutnya Terdakwa terima narkotika jenis ganja dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa membagi narkotika jenis ganja menjadi 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering kemudian Terdakwa bungkus dalam pastik kresek warna kuning dan Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Jl. Mawar Gg. Buntu Gajah II Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, petugas Kepolisian berpakaian preman datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan selanjutnya petugas mananyakan ke pada Terdakwa dimana paket daun ganja kering, lalu Terdakwa menjawab ada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama petugas menuju kamar Terdakwa dan Terdakwa memberi tahu bahwa paket daun ganja kering ada di dalam lemari pakaian Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning yang didalamnya terdapat 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut dan dikantor terhadap barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering dilakukan penimbangan dengan Terdakwa saksikan yang hasil keseluruhannya seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto, setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkotika ganja tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Entong hanya sebatas teman dan Terdakwa mengenal entong sejak Terdakwa kecil karena kami satu kampung, dan Terdakwa hampir per 3 (tiga) hari sekali mengambil paket narkotika jenis ganja dari Entong ;
- Bahwa ciri-ciri sdr.Entong adalah umur kekitar 43 tahun, bentuk badan sedang, tinggi badan sekitar 170 cm, muka bulat, kulit sawo matang, mata dan hidung biasa, dan rambut panjang sebahu;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkotika jenis daun ganja kering dari sdr Entong setiap pengambilan sebanyak 100 gr (seratus) gram netto, untuk harga per 100 gr (seratus) gram netto seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket daun ganja kering tersebut Terdakwa jual menjadi paketan kecil seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa bagi menjadi 60 (enam puluh) paket kecil. Modal Terdakwa sebesar 100 gr (seratus) gram netto apabila habis terjual Terdakwa mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), kemudian Terdakwa akan mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang yang akan Terdakwa stor ke bos Entong sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja tersebut sudah tidak sama pada saat penangkapan awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram dan sudah terjual sebanyak 3 (tiga) gram sehingga pada saat penangkapan berat narkotika jenis ganja tersebut adalah 97 (sembilan puluh tujuh;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) gram narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menyertor uang hasil penjualan narkotika jenis ganja kepada Entong;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika jenis ganja dan dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2008 dan bebas pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Andi Berginta Kaban, S.H., Iman C. Sitepu, S.H., dan Rahmad Hidayat, S.H., selaku petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumut pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wib, bertempat di Jalan Mawar Gg. Buntu Gajah II, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto, dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkotika ganja tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kepada pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkotika jenis daun ganja kering dari sdr Entong setiap pengambilan sebanyak 100 gr (seratus) gram netto, untuk harga per 100 gr (seratus) gram netto seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket daun ganja kering tersebut Terdakwa jual menjadi paketan kecil seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa bagi menjadi 60 (enam puluh) paket kecil. Modal Terdakwa sebesar 100 gr (seratus) gram netto apabila habis terjual Terdakwa mendapat uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa akan mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang yang akan Terdakwa stor ke bos Entong sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) gram narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika jenis ganja dan dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2008 dan bebas pada tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1247/NNF/2023, tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa M. Yusuf MTD Als. USUP, berupa 6 (enam) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika, dan disimpulkan bahwa benar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto telah disisihkan sebanyak 6 (enam) bungkus kertas yang berisi narkotika daun ganja kering seberat 10 (sepuluh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya benyak 55 (lima puluh lima) bungkus kertas yang berisi narkotika daun ganja kering seberat 87 (delapan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa M Yusuf MTD Alias Usup;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwewenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu **Primair** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidair** melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur ”Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur ”setiap orang” adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Yusuf MTD Alias Usup, ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ”unsur setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 36 menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, demikian halnya dengan Pasal 38 juga menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa M. Yusuf MTD Alias Usup adalah buruh harian lepas yang artinya Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Yusuf MTD Alias Usup adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum“ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertimbangkan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Andi Berginta Kaban, S.H., Iman C. Sitepu, S.H., dan Rahmad Hidayat, S.H., selaku petugas Polisi dari Ditres Narkoba Polda Sumut pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wib, bertempat di Jalan Mawar Gg. Buntu Gajah II, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan tepatnya dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisia pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah berupa 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto, dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP datang ke rumah ENTONG (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jalan Mawar Gg. Mahkama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan pada saat terdakwa bertemu dengan ENTONG kemudian uang hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta narkotika jenis ganja lagi untuk terdakwa jual lalu ENTONG menyerahkan daun ganja kering seberat 100 (seratus) gram netto dengan harga Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Mawar No. 89 Lk IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa membagi daun ganja kering seberat 100 (seratus) gram netto menjadi 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering selanjutnya 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering terdakwa bungkus dalam plastik kresek warna kuning lalu terdakwa simpan di dalam lemari pakaian terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 maret 2024 saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi IMAN C. SITEPU, S.H (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis daun ganja kering di rumah terdakwa di Jalan Mawar No. 89 Lk IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi IMAN C. SITEPU, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap di dalam rumah terdakwa yang terletak di Jalan Mawar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 89 Lk IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan lalu saksi RAHMAD HIDAYAT, S.H, saksi ANDI BERGINTA KABAN, S.H dan saksi IMAN C. SITEPU, S.H melakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa yang disaksikan oleh saksi ISKANDAR ZULKARNAIN SIAHAAN (selaku Kepala Lingkungan IV Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan) telah ditemukan barang bukti 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning dari dalam lemari dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto terdakwa peroleh dari ENTONG untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli dalam paketan kecil seharga Rp. 10.000-(sepuluh ribu rupiah) dan akan terdakwa setorkan / bayarkan kepada ENTONG sebesar Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwewenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dimana uang hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Maret 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto telah disisihkan sebanyak 6 (enam) bungkus kertas yang berisi narkotika daun ganja kering seberat 10 (sepuluh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya benyak 55 (lima puluh lima) bungkus kertas yang berisi narkotika daun ganja kering seberat 87 (delapan puluh tujuh) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa M YUSUF MTD Alias USUP, dan dihubungkan dengan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1247/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas Koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama M YUSUF MTD Alias USUP, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto, dan 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya dan berbahaya maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa M. Yusuf MTD Alias Usup** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa M. Yusuf MTD Alias Usup**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa M. Yusuf MTD Alias Usup**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa M. Yusuf MTD Alias Usup** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Yusuf MTD Alias Usup** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 61 (enam puluh satu) bungkusan kertas yang berisi daun ganja kering seberat 97 gr (sembilan puluh tujuh) gram netto
- 1 (satu) buah plastik kresek warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu,** tanggal **7 Agustus 2024,** oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H. Tambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Erianto Siagian, S.H., M.H.	Khairulludin, S.H., M.H.
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)